سنة الامكان)اى أول سني الامكان وهذا طريق امام الهدى ابى منصورا لماتريدى فى كل امر مطلق عن الوقت فانه يحمل على الفور لكن عملا لا اعتقادا على طريق التعيين ان المراد منه الفور أو التراخي بل يعتقد مبهما ان ما اراد الله به من الفور أو التراخي فهو حق خلافا للشافعى فان الوجوب عنده على التراخى وهو قول محمد ورواية عن أبى حنيفة ومالك وأحمد فلا يأثم عندهم اذا حج قبل موته لكن ان مات ولم يحج بعد الامكان ظهر أنه كان آثما وثمرة الخلاف كثيرة الاختلاف محلها الكتب المبسوطة (ولو لم يحج) أى من تحقق فى حقه شروط الوجوب وقت خروج أهل بلده ولم يخرج (حتى افتقر)أى هلك ماله بحيث لم يقدر على اداء الحج راكبا أو ماشيا (تقرر)اى وجوب الحج (فى ذمته)اى دينا (ولا يسقط عنه بالفقر)أى بحدوثه (سواء هلك المال)أى بنفسه (أو استهلكه)وكذا الحكم اذا عرض له مانع من الاداء بنفسه كمن وجب عليه الحج وهو بصير ثم عمى ونحو ذلك فانه لا يسقط عنهم الحج ما لم يحجوا أو أحجوا (وله)أى ويجوز لهذا الفقير (أن يستقرض للحج)أى لادائه ويتوكل فى أمر قضائه فعن محمد أنه ان مات قبل ان يقضى دينه أرجو ان لا يؤاخذ بذلك ولا يكون آثما اذا كان من نيته قضاء الدين اذا قدر (وقيل يلزمه)اى الاستقراض وهو رواية عن ابى يوسف وضعفه ظاهر ولعله مقيد بمن يجد الاستقراض ومع هذا لا يخلو عن اشكال فان تحمل حقوق الله اخف من ثقل حمول حقوق العباد (وان وجد مالا وعليه حج وزكاة) الاولى وعليه زكاة وحج (يحج به)وذلك لانهم ما اعتبروا فى الفاضل ان يكون عن دين الله بل اقتصروا على دين العباد وكان مقتضى الظاهر ان يصرف المال الى مصارف الزكاة اولا لتعلقه فى ذمته سابقا لكنهم اوجبوا عليه الحج وتركوا فى ذمته الزكاة زجرا لما صدر عنه من التأخير (قيل الا ان يكون المال من جنس ما يجب فيه الزكاة)اى من النقود والسوائم (فيصرف اليها) وهو قيد حسن بل فيه تفصيل مستحسن على ما ذكر فى خزانة الاكمل من عليه زكاة ماله ألف وحج وفى يده الف يصرفها الى الزكاة الا ان تكون تلك الالف من غير مال الزكاة فتصرف الى الحج ان اصابها فى أوان الحج اما اذا اصابها فى غير اوانه فتصرف الى الزكاة (وله)اى ويصح له (ان يحج وعليه دين) اى للعباد (لا وفاء له)اى وليس لاحد ان يمنعه عن الذهاب الى الحج اذا ثبت افلاسه (وان كان فى ماله وفاء بالدين) اى لكله او بعضه (يقضى الدين) اى اولا بطريق الوجوب اذا كان معجلا فقوله فى الكبير الافضل ان يقضى الدين ولا يحج ليس فى محله او محمول على دينه مؤجلا

﴿باب فرائض الحج﴾

الفرائض أعم من الاركان والشرائط وغيرهما كالاخلاص فى العبادة (وواجباته وسننه)اى المؤكدة (ومستحباته ومكروهاته) فيذكر كل واحد من الخمسة فى فصل على حدة

﴿فصل فى فرائضه النية﴾ اى نية الحج بالقلب واقترانها باللسان أحب (والتلبية او ما يقوم مقامها) اى من الذكر او تقليد البدنة مع السوق (وهذا)اى ما ذكر من النية والتلبية (هو الاحرام) وهو شرط للحج من وجه ولذا يجوز قبل الوقت وركن له من وجه ولذا لو احرم صبى فبلغ فان جدد احرامه للفرض وقع عنه والا فلا ومما يدل ايضا على ركنيته اعتبار نيته فان الشروط لا تحتاج الى النية كما فى شروط الصلاة الا الطهارة عند الشافعية فانها لا تصح بدون النية (والوقوف بعرفة) اى فى وقته ولو ساعة (واكثر طواف الزيارة) اى فى محله وهما ركنان للحج واما ما قيل من ان طواف الزيارة واجب فيحمل على ان الواجب بمعنى الفرض كما وقع كثيرا فى كلامهم نحو تجب

إن مالك رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا الا ودعه بركعتين رواه الحاكم وصححه وينبغى اذا نزل منزلا أن يصلى فيه ركعتين ايضا ليكون قدومه ووداعه مفتتحا بالصلاة ومختتما بها

﴿ فصل فى جملة من الدعوات المأثورة فى أوقات خاصة واحوال معينة﴾

ينبغى ان يقرأ دعاء الشيخ ايوب السختيانى كل صباح ومساء قال بعض العلماء انه مجرب لدفع السارق وحفظ النفس والمال وهو اللهم انى اسلمت نفسى اليك ووجهت وجهى اليك والجأت ظهرى اليك وبك يارب اعتصمت وعليك توكلت ثقة برحمتك لا بعلمى ياظهر اللاجئين